

A publicação de duas coletâneas estruturadas de textos pioneiros e clássicos sobre áreas-chave da administração pública – planejamento, orçamento governamental e políticas públicas – visa dar suporte didático à formação de servidores, de maneira a torná-los capazes de enfrentar a complexidade da realidade brasileira. Essas obras trazem muitas vantagens ao leitor: textos inéditos em língua portuguesa e oportunidade de encontrar vasto espectro de autores e temas de variada complexidade, para citar duas.

As coletâneas foram concebidas, inicialmente, para os alunos dos cursos de formação das carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e de Analista de Planejamento e Orçamento. Pela problematização que propõem e pela reflexão que provocam, certamente interessarão a um público maior, de técnicos e dirigentes públicos – federais, estaduais e municipais – que atuam na formulação e na implementação de políticas públicas, além de professores e pesquisadores.

O nosso compromisso, com a publicação das obras, é trazer a esse público duas obras de qualidade e convidá-los à leitura e à releitura crítica desses clássicos da administração pública.

Saravia e Ferrarezi

Coletânea - Volume 2

Políticas públicas

ENAP

Políticas Públicas

Coletânea - Volume 2

Organizadores:
Enrique Saravia e Elisabete Ferrarezi

ENAP



→ Discute os modelos de implementação de PP

(1º) de cima p/baixo (top down)
(2º) de baixo p/cima (bottom up)

↳ Pontos fortes e fracos

- Abordagem mista cl trian-
gulo entre eles - ver cap. 14

(3º) Tem muito em comum
cl o modelo nacional de
elaboração de PP. - Convergência
de metas definidas... p. 87

(4º)

IMPLEMENTAÇÃO: UMA VISÃO GERAL *

Michael Hill

Introdução

Nos Estados Unidos, no início dos anos 70, e na Europa, no final dessa década, surgiu uma onda de estudos que examinavam a implementação de políticas públicas. O fundamento lógico era de que existe, nos estudos sobre políticas públicas, um "elo perdido" (HARGROVE, 1975) entre a preocupação com a formulação de políticas e a avaliação dos resultados dessas políticas. Talvez seja válido, porém, ser cauteloso diante dos acadêmicos que afirmam terem descoberto um novo tópico ou um "elo perdido", tendo em vista a facilidade de se alegar originalidade conferindo nova roupagem, com outra linguagem, a preocupações antigas. A afirmação de que não haveria teorias e literatura relacionadas à implementação antes do trabalho precursor de Pressman e Wildavsky (1973) sobre o assunto é exagerada. Muitos estudos organizacionais abordam, de fato, o fenômeno. Ademais, a preocupação entre a formulação e a administração de políticas é tão antiga quanto as políticas democráticas (WILSON, 1887). Não obstante, à medida que se desenvolveu a pesquisa empírica, na primeira metade do século XX, houve, talvez, uma relativa negligência com relação ao estudo dos processos pelos quais as políticas são traduzidas em ações. Elas eram vistas como pedestres e não lhes era dado o devido valor. Tal qual argumenta Gunn (1978, p. 1), "os acadêmicos pareciam freqüentemente obcecados pela formação de políticas, deixando a cargo dos administradores os 'detalhes práticos' de sua implementação".

O aparecimento de estudos sobre a implementação, portanto, representa um grande avanço na análise de políticas. Ainda assim, tal como outras mudanças de paradigma nas ciências sociais, esse novo desenvolvimento intelectual começou a demonstrar suas próprias limitações. Em diversos pontos dessa obra, há alertas sobre a necessidade de se ter cautela com o modelo de etapas ou estágios do processo político. A distinção entre formulação e implementação de políticas tem sido destacada nas abordagens dos

adeptos do modelo de etapas. Conforme enfatizado anteriormente, há razões pragmáticas para dividir o processo em estágios, e isso é particularmente relevante ao se lidar com o tópico da implementação.

A insistência em enfatizar a importância da implementação como processo distinto do de formulação e, portanto, merecedor, por si, de atenção, tem levado a uma ênfase exagerada sobre a diferença entre os dois processos. A tendência tem sido de tratar as políticas como entidades claras, indiscutidas, cuja implementação pode ser estudada separadamente. Isso tem gerado problemas metodológicos e também problemas acerca do grau em que as preocupações práticas da implementação podem envolver, explícita ou implicitamente, uma identificação com as perspectivas de alguns atores a respeito do que deveria ocorrer.

Essa dificuldade aumenta à medida que os atores consideram importante fazer essa distinção. Existe aqui um argumento que pode ser entendido de duas formas. Por um lado, visto que as pessoas julgam importante haver uma distinção, elas a considerarão nas suas atividades e, portanto, o estudo ~ T empírico destas atividades assim o evidenciará. De outro, é necessário ser T cético com relação a uma distinção amplamente utilizada na retórica política, ligada à idéia de que alguns atores têm a responsabilidade de tomarem as decisões, enquanto outros cuidam de pôr em prática as políticas de seus "mestres". Há, nesse último caso, pessoas com poder, que querem que acreditemos que a realidade corresponde à retórica, ou que irão culpar os "implementadores" sempre que os eventos não corresponderem às expectativas originais.

O objetivo dessa obra é abordar as duas perspectivas, ou seja, refletir sobre a importância da distinção entre a formulação e a implementação no processo político e mostrar que, na prática, esse processo pode ser bastante confuso.

O modelo de cima para baixo (top-down) modelo de estágios / distinção entre

No decorrer da evolução dos estudos sobre implementação, na segunda metade do século XX, desenvolveu-se um debate sobre os modelos

"de cima para baixo" (*top-down*) e "de baixo para cima" (*bottom-up*). Como geralmente ocorre nestas controvérsias, a maioria dos acadêmicos opta por não aderir, de forma extrema, a nenhuma das posições. Não obstante, é útil analisar o debate pelas visões que fornece sobre alguns dos aspectos-chave da implementação.

A perspectiva "de cima para baixo" tem suas raízes no modelo de estágios e aconselha uma distinção clara entre a formulação e a implementação de políticas. Assim, Van Meter e Van Horn (1975, p. 445) definem o processo de implementação como "as ações de indivíduos (ou grupos) privados ou públicos, direcionadas à consecução de objetivos previamente estipulados por decisões políticas".

Pressman e Wildavsky defendem uma idéia semelhante:

"A implementação, para nós, significa exatamente (o que o dicionário estabelece) executar, efetuar, completar, levar a cabo. Mas, o que é que está sendo implementado? Uma política, naturalmente. Deve haver algo anterior à implementação; caso contrário, não haveria um objetivo a ser alcançado pelo processo da implementação. Para um verbo como 'implementar', há de haver um objeto como 'políticas'. Porém, as políticas normalmente contêm as metas e também os meios para alcançá-las. Como, então, distinguir entre uma política e sua implementação?" (1973; 1984, 21. ed.)

Os autores, então, chamam a atenção para uma pergunta cuja importância, para eles, não se resume à questão lingüística.

"Não podemos trabalhar com uma definição de políticas que exclua todo e qualquer tipo de implementação, nem com uma que inclua todos os tipos. Deve haver um ponto de partida. Se uma ação não tiver início, não há como ocorrer a implementação. É necessário haver, também, um ponto final. Não há como haver êxito ou fracasso na implementação se não houver um objetivo, a respeito do qual se irá avaliá-la." (ibid., p. xxi)

Aqui há uma questão de lógica. O ato da implementação pressupõe um ato anterior, isto é, o ato de se formular o que precisa ser feito. Diversas

questões surgem a partir daí: quem é o formulador? Quem é o tomador de decisões? Quem é o implementador? Se não estiverem integrados em um único ator, é necessário identificar a variedade de atores envolvidos. Há depois questões relacionadas a quem possui mais poder e legitimidade, se é o formulador ou o implementador. Os atos de formulação e de tomada de decisões podem ocorrer em qualquer ponto do processo político. Não é necessariamente válida a premissa de que os formuladores estão sempre no “topo” político ou hierárquico, mas há, incorporada nessa perspectiva, uma idéia de anterioridade associada ao processo de formulação. Isso pode ser denominado de “o teorema de que a implementação segue à formulação e à tomada de decisões” (HILL; HUPE, 2002, p. 4).

Os primeiros estudos sobre implementação, portanto, enfatizaram a necessidade de colocar as políticas em prática. A preocupação estava em desafiar aqueles que, à época, não davam valor ao fato de que esse processo seria simples e direto. Dessa forma, Pressman e Wildavsky deram à sua obra um subtítulo longo freqüentemente citado: “como as grandes expectativas de Washington são esmagadas em Oakland” ou “porque é surpreendente que os programas federais funcionem, dado que isto é uma saga da administração do desenvolvimento econômico, contado por dois compassivos observadores que buscam erguer o moral sobre os alicerces de esperanças destruídas!”

Aqui, é possível sentir um pouco da frustração que abateu sobre muitos americanos com relação ao fracasso, ou êxito limitado, da guerra contra a pobreza e dos grandes programas sociais, no final dos anos 60. Pressman e Wildavsky não foram os primeiros a observar essa aparente lacuna entre as aspirações federais e a realidade local: houve uma série de obras similares sobre as limitações das intervenções reformistas de Roosevelt na sociedade americana, na década de 1930 (ver: SELZNICK, 1949). Uma preocupação importante nesse trabalho refere-se, claramente, ao problema da intervenção partindo do topo de um sistema federal e aparece, da mesma forma, em outras análises da política social americana que enfatizam menos a questão da implementação (ver: MARRIS; REIN, 1967; MOYNIHAN, 1969).

Porém, o foco sobre o federalismo americano não retira o valor dessa abordagem para o estudo da implementação em outras sociedades. De fato,

se analisado dessa forma, levanta questões importantes sobre como ocorre, ou fracassa, a transmissão de políticas, em sistemas multi-governamentais. Certamente, grande parte das análises formuladas por Pressman e Wildavsky preocupa-se com o grau em que o sucesso da implementação depende dos vínculos entre diferentes organizações e departamentos em nível local. O argumento deles é que se as ações dependem de vínculos na cadeia da implementação, o nível de cooperação necessário entre os órgãos, para estabelecer esses vínculos, precisa estar próximo de 100%, para evitar que pequenos déficits acumulados criem um grande fracasso. Eles introduzem, então, a noção de “déficit de implementação” e sugerem que a implementação pode ser, assim, analisada matematicamente. Essa é uma idéia importante, mas parece ter sido afirmada com ênfase excessiva. Bowen (1982) destaca que essa percepção não considera que essas interações entre atores não se referem geralmente a um único assunto; pelo contrário, essas interações se repetem e são acompanhadas por outras, pelo que a cooperação se toma muito mais provável.

A idéia de que o déficit se acumula quando a cooperação não é perfeita possui semelhanças com a abordagem utilizada no estudo da administração, desenvolvida na Grã-Bretanha por Christopher Hood (1976). Ele indica que:

“Uma forma de analisar os problemas da implementação é começar pensando como seria uma ‘administração perfeita’, comparável à maneira como os economistas empregam o modelo de concorrência perfeita. A administração perfeita poderia ser definida como uma condição em que elementos ‘externos’ de disponibilidade de recursos e de aceitação política se combinam com a ‘administração’ para produzir uma perfeita implementação de políticas.” (Hood, 1976, p. 6)

A partir daí, Hood desenvolve uma tese sobre os “limites da administração” (título de seu livro), que se concentra menos sobre os processos políticos que ocorrem dentro do sistema administrativo e mais sobre os limites inerentes ao controle de sistemas complexos. Esse é também o enfoque da obra em dois volumes do escritor inglês Andrew Dunsire (1978a, 1978b). Hood e Dunsire, apesar de usarem exemplos de situações reais, preocupam-se em relacionar a teoria das organizações com o estudo da

implementação para fornecer um modelo abstrato dos problemas a serem enfrentados por aqueles empenhados no controle “de cima para baixo” de um sistema administrativo.

Todos esses estudos englobam idéias de lacunas de implementação—mudanças de políticas ocorridas entre objetivos iniciais e resultados finais. Há, obviamente, hipóteses a respeito dos motivos que levam à ocorrência dessas lacunas, e também sobre a sua previsibilidade. Porém, esse estudo tem sido considerado como parte da literatura *prescritiva*, que percebe as lacunas como “déficits”, ou como problemas para aqueles que “elaboraram” as políticas, e oferece conselhos sobre como preveni-los (GUNN, 1978;

SABATIER; MAZMANIAN, 1979; HOGWOOD; GUNN, 1984). As políticas são tidas como propriedade dos formuladores que estão no “topo”, a quem são oferecidos conselhos sobre como assegurar versões de propostas, de diferentes níveis de sofisticação, que envolvam implementação mais efetiva, como as apresentadas no Quadro I.

Quadro 1: Conselhos clássicos para altos formuladores de políticas sobre como assegurar uma implementação efetiva

- manter a política clara, não ambígua;
- planejar estruturas simples de implementação, com o menor número possível de elos na cadeia de implementação;
- manter controle efetivo sobre os atores da implementação;
- evitar interferências externas sobre o processo político.

Críticas à abordagem “de cima para baixo”

A discussão, nesta seção, será um pouco mais complexa, visto que há inúmeras críticas à abordagem “de cima para baixo” que se aplicam distintamente aos diferentes representantes dessa escola. Em termos gerais, os argumentos se dividem entre os que tratam da natureza da política; os que se referem à inter-relação entre os processos de formulação e de implementação; e aqueles sobre o posicionamento normativo adotado pelos estudiosos da implementação (particularmente, quando essa posição é mais implícita que explícita).

que exige o sujeito...

Pressman e Wildavsky foram antes citados, quando se abordou a sua definição de implementação, por afirmar que “implementar” é um verbo que exige um objeto: as políticas. Seguindo esse raciocínio, eles correm o risco de serem surpreendidos por uma armadilha lingüística criada por eles mesmos. Conforme constatado na terceira edição de sua obra (1984), publicada após o falecimento de Pressman, é perigoso considerar como evidente o fato de os implementadores estarem trabalhando com uma entidade identificável que pode ser chamada de política. A política é, de fato, um conceito escorregadio, que somente poderá emergir por meio de um elaborado processo que tende a incluir estágios convencionalmente descritos como implementação.

As definições de política fazem referência às suas diferentes características. As duas abordagens particularmente diferentes de identificação de políticas - posicionamento geral e formulação mais concreta — criam, porém, problemas para os estudos de implementação. Esses problemas são, de certa forma, reflexos uns dos outros. As políticas, ao serem definidas como posicionamentos (FRIEND; POWER; YEWLETT, 1974), podem ser compromissos políticos, diretos, com ações específicas. A dificuldade, no entanto, é que elas se tomam muito mais complexas ao serem traduzidas em ações. As políticas definidas em termos mais concretos, tais quais sugerem as definições de Easton (1953) e Jenkins (1978), geralmente são tão complexas que é pouco provável que consigamos identificar objetivos simples nelas. A definição de Friend é realmente a que mais se aproxima do conceito de política utilizado nos discursos hoje. Refere-se aos objetivos personificados nos “discursos da Rainha da Inglaterra” ou nas “mensagens do Presidente dos Estados Unidos ao Congresso”, e não aos fenômenos complexos que surgem ao final do processo legislativo. No entanto, certamente é com estes últimos que trabalham os estudiosos da implementação.

O argumento, até então, era que os estudos sobre a implementação têm dificuldades em identificar o que está sendo implementado porque as políticas são fenômenos complexos. É necessário, agora, levar este raciocínio adiante. Talvez as políticas sejam deliberadamente tomadas complexas, obscuras, ambíguas ou mesmo sem sentido. Tal qual foi exposto (HILL, 2004, p. 9), com alusão específica ao trabalho de Edelman, nos casos mais extremos,

as políticas que mais interessam aos políticos, às vezes, são meramente simbólicas, formuladas sem nenhuma intenção concreta de implementação. Os políticos, muitas vezes, desejam ser vistos por apoiarem determinados ideais ou metas, sem efetivamente fazerem nada por eles. Qualquer sistema em que haja uma separação clara entre a formulação e a implementação de políticas, seja devido à divisão entre o legislativo e o executivo (como nos Estados Unidos), seja pela divisão entre os níveis de governo ou ministérios e os órgãos de implementação (presente na maioria dos sistemas, mas principalmente nos federativos), oferece oportunidades para a promulgação de políticas simbólicas. Na Grã-Bretanha, por exemplo, muitas políticas regulatórias exigem legislação do Parlamento, mas a implementação está a cargo da autoridade local. O parlamento pode aprovar, com relativa facilidade, leis para permitir o controle sobre certas atividades ou autorizar o fornecimento de determinados serviços, sem, no entanto, fornecer os recursos que viabilizem as ações. Pequenas equipes de atores locais de saúde ambiental, por exemplo, precisam enfrentar uma quantidade enorme de legislação, desenhada para proteger o público da exposição de potenciais perigos à saúde, em restaurantes, lojas, etc.

Mesmo quando as políticas não são meramente simbólicas, é importante reconhecer que os fenômenos sobre os quais se devem basear as ações são produtos de negociações e compromissos. Assim, como afirmam Barrett e Hill (1981), muitas políticas:

- representam compromissos entre valores conflitantes;
- envolvem compromissos com interesses-chave dentro da estrutura de implementação;
- envolvem compromissos com interesses-chave sobre os quais a implementação terá algum impacto;
- são moldadas sem dar atenção às forças (principalmente econômicas) subjacentes e como estas irão prejudicá-las. (BARRETT; HILL, 1981, p. 89).

É necessário, então reconhecer, em primeiro lugar, que esse compromisso não é único e para sempre, mas que pode se estender por toda a história da transformação da política em ações. Segundo, que os formuladores de políticas podem estar satisfeitos com essa situação, visto que permite que eles se esquivem de problemas decisórios. Se, então, os implementadores

são afastados do processo original de estruturação de políticas, e talvez até pertençam, de fato, a organizações “subordinadas” separadas, eles poderão ser vistos como responsáveis por problemas, inconsistências e por suas soluções impopulares. Na Grã-Bretanha, por exemplo, as autoridades locais são responsáveis por arcar com os aluguéis da população de baixa renda, porque o governo central fracassou e não foi capaz de resolver um conflito entre a sua vontade de desregulamentar o mercado de habitação e sua preocupação em não permitir o aumento demasiadamente rápido dos custos dos benefícios oferecidos aos locatários de baixa renda. Então, as autoridades locais decidem discricionariamente, às suas próprias expensas, quais aluguéis devem ser plenamente ressarcidos.

Outra dificuldade para a análise de políticas é que muitas ações de governo não incluem a divulgação de programas explícitos que exigem novas atividades. Eles envolvem ajustes nas atividades já existentes. As intervenções mais óbvias e comuns dessa natureza são os aumentos e reduções dos recursos disponíveis para projetos específicos. Dessa forma, ou os programas são estimulados, ou permite-se que sejam esvaziados. No entanto, o que torna ainda mais complexo o estudo da implementação é que o relacionamento entre o ajuste de recursos e os programas substantivos pode ser indireto. Essa característica está particularmente presente nas relações entre os governos central e municipal na Grã-Bretanha, onde, em geral, o governo central não financia programas de forma explícita, mas disponibiliza, para as autoridades, verbas com fins diversos (ver Quadro 2).

Quadro 2: A implementação de iniciativas centrais pelo governo local no Reino Unido.

O financiamento indireto ao governo local no Reino Unido mostra que a relação entre as políticas e a implementação não é, de forma alguma, objetiva. Bramly e Stuart mostraram a extensão dos efeitos reais dos cortes de gastos na Grã-Bretanha, no final da década de 1970 (BARRETT; FUDGE, 1981). Um estudo realizado por Webb e Wistow (1982) aborda as políticas de serviços sociais de atendimento individual e mostra déficits aparentes na implementação, porque os governos optam por desconsiderar as diretrizes centrais e preservar os gastos com serviços sociais, deixando que o impacto de uma redução das verbas centrais recaia sobre outros serviços. Eles se dirigem ao ministro respectivo

gabando-se de ter impedido que os cortes atingissem os serviços sociais. No entanto, a maneira em que Webb e Winstow apresentam esses eventos, com referência à abordagem de “cima para baixo”, faz com que pareçam mais inconsistentes do que realmente foram, pois eles tratam as decisões iniciais de corte como parte da formulação racional de política, segundo o modelo de “cima para baixo”. A realidade era a de um governo decidido a reduzir os gastos públicos, um processo de barganha em que diferentes ministros eram forçados a cortes específicos, e um processo de controle de estoque de caixa em que atores de níveis inferiores (governos locais) eram capazes de pôr em prática suas prioridades. O ministro no topo não tinha uma *política substantiva para gastos com serviço social*.

Embora os estudos de Webb e Winstow não sejam atuais, as questões por eles destacadas ainda são significantes. No momento em que se redige o presente trabalho, uma questão relevante para um debate sobre os níveis tributários dos conselhos municipais é o fato de que o governo central exige alto desempenho do governo local, por um lado, e, ao mesmo tempo, restringe os recursos disponíveis.

Os ajustes ao contexto em que as decisões são tomadas vêm na forma de mudanças na política de recursos, mas podem ser também mudanças estruturais. Essas mudanças podem, às vezes, influir sobre os resultados substantivos. Pode, por exemplo, haver a transferência de serviços de um organismo para outro, a criação de novas regras sobre a administração desses serviços ou o estabelecimento de novos arranjos políticos. Essas modificações ao programa original (KNOEPFEL; WEIDNER, 1982; WHITMORE, 1984) são intervenções políticas de cima para baixo, comuns nas políticas públicas, mas a análise de seus efeitos depende do estudo sobre mudanças na balança de poder, devidas ao sistema de implementação. Em termos de propósito, a preocupação é com os meios e não com os fins. Portanto, não há como identificar metas explícitas, que podem, no entanto, ser de fundamental importância para os resultados e podem incorporar metas implícitas. As reformas recentes, na Grã-Bretanha e em outros lugares, transformam as formas de execução de políticas substituindo departamentos grandes e burocráticos por agências independentes e externas, em contextos semelhantes aos de mercado, ou mesmo organizações privadas que agem como concessionárias de serviços públicos. Estas devem ser vistas não meramente

como atores do sistema de execução de políticas, mas como capazes de transformar as políticas em si.

Se a política em termos de posicionamento for contrastada com a política em termos de decisões inter-relacionadas (ver HILL, 2004, p. 7), sugere-se a continuidade de um processo de concretização. Também se conclui que pode ser difícil determinar onde termina a formulação de políticas e onde começa a implementação. Este ponto deve ser enfatizado:

“Para afirmar que algumas políticas são mais fáceis de implementar, é necessário identificar quando elas estão prontas para a implementação. Pode-se dizer que alguns compromissos partidários são mais simples de cumprir. Da mesma forma, também algumas propostas parlamentares são mais fáceis de implementar. Porém, nos dois casos, tudo depende do grau em que foram concretizadas as aspirações.” (HILL. In: BARRETT; FUDGE, 1981, p. 208).

A concretização de políticas vai muito além do processo legislativo. É uma rede sem muitas amarras, apesar de ser possível identificar algumas decisões fundamentais para determinar as principais questões “políticas”. No entanto, nem sempre é possível encontrar tais decisões, nem é possível afirmar que essas decisões, quando existirem, serão invariavelmente tomadas durante o que se convencionou em chamar de processo de formulação de políticas. Há, pelo contrário, inúmeras razões para deixá-las para o processo de implementação como, por exemplo:

- porque não há como resolver conflitos durante a fase de formulação de políticas;
- porque se considera necessário permitir que as decisões-chave sejam tomadas só quando todos os fatos estiverem disponíveis para os implementadores;
- porque se acredita que os implementadores (profissionais, por exemplo) estão melhor preparados que outros para tomar decisões-chave;
- porque pouco se sabe previamente sobre o verdadeiro impacto das novas medidas;
- porque é sabido que as decisões diárias terão que envolver negociações e compromissos com grupos poderosos;

- porque se considera politicamente inadequado tentar resolver os conflitos.

Essas considerações levam à percepção de que o processo de elaboração de políticas, freqüentemente, continua durante a fase de implementação. Pode envolver flexibilidade contínua, a concretização de políticas em curso, ou, ainda, um processo de vai-e-vem entre políticas e ações. Barrett e Fudge (1981, p.25) enfatizaram a necessidade de se “considerar a implementação como um continuum de política/ação em que, com o tempo, ocorre um processo interativo e de negociações entre aqueles que buscam pôr as políticas em prática e aqueles de quem as ações dependem”.

Algumas dessas questões são destacadas por Lane (1987) em um artigo em que, entre diversas abordagens de implementação, identifica-as como uma “evolução” (HILL, 2004, p. 532; ver também MAJONE; WILDAVSKY, 1978), um “aprendizado” (HILL, 2004, p. 534; ver também BROWNE; WILDAVSKY, 1984), uma “coligação” (HILL, 2004, p. 539, com importante referência à implementação essencialmente cooperativa implícita nas relações corporativistas; ver HILL, 2004, cap. 4) e “responsabilidade e confiança” (HILL, 2004, p. 541). Essas idéias implicam em um sistema em que um relacionamento próximo, cooperativo, caracteriza as relações dentro do sistema político, permitindo que a política entre em ação.

A alternativa “de baixo para cima”

Esses argumentos levam à perspectiva de que um modelo de implementação de políticas, em que o processo de formulação pode ser visto como uma determinação de “metas” mensuráveis, fornece um fundamento insuficiente para os estudos sobre implementação. Por causa disso, muitos acadêmicos tendem a defender uma perspectiva “de baixo para cima” para o estudo da implementação, em vez da abordagem “de cima para baixo”. Elmore cunhou o termo “mapeamento retrospectivo”, que define como:

“Um ‘raciocínio retrospectivo’ que parte do indivíduo e das escolhas organizacionais, que são o cerne do problema a que as políticas são dirigidas; prossegue com as regras, procedimentos e estruturas mais

próximas a essas escolhas; com os instrumentos de política disponíveis e, finalmente, com os objetivos políticos viáveis.”

O foco sobre ações individuais permite visualizá-las como respostas a problemas ou questões, na forma de uma escolha entre alternativas. Uma das justificativas de Elmore para essa abordagem tem menos origem na preocupação, explorada aqui, sobre a dificuldade de separar a formulação e a implementação das políticas do que no reconhecimento de que, em muitas áreas de política nos Estados Unidos (as políticas de emprego para jovens são do interesse particular de Elmore), os atores da implementação são obrigados a escolher entre programas conflitantes ou que interagem entre si.

Os proponentes da abordagem “de baixo para cima” alegam que, comparada ao modelo “de cima para baixo”, aquele está relativamente livre de premissas pré-determinadas. Há menor probabilidade de determinarem relações de causa e efeito, sobre relações hierárquicas ou outras relações estruturais entre atores e agências, ou sobre o que deveria ocorrer entre eles.

A abordagem é exposta com mais força por Hjern e Porter (1981) e por Hjern e Hull (1982), que defendem uma metodologia em que os pesquisadores constroem empiricamente as redes em que os atores de base, os tomadores de decisão, realizam suas atividades; sem premissas pré-determinadas sobre as estruturas em que estas ocorrem. No trabalho desenvolvido por Barrett e Hill (1981, p. 19) acrescenta-se também apoio ao argumento metodológico dessa perspectiva:

“[...] para compreender o relacionamento entre política e ação é necessário afastar-se da visão normativa administrativa, ou gerencial, sobre como o processo deveria ser, e tentar encontrar a conceitualização que melhor reflita a complexidade e a dinâmica das interações entre indivíduos e grupos que buscam implementar as políticas, aqueles de quem as políticas dependem e aqueles cujos interesses são afetados pela proposta de mudança. Para tanto, temos postulado a adoção de uma perspectiva alternativa que se concentre sobre os atores e os órgãos em si e suas interações, e por um modelo de análise centrado nas ações, ou de ‘baixo para cima’, como método

para identificar com mais clareza quem parece estar influenciando o quê, o como e o porquê.”

Essas são, em grande parte, questões referentes à metodologia do estudo da implementação. Mas sugerem também uma abordagem mais realista sobre como ocorre a implementação, mais do que sobre como a implementação deveria ser controlada. O que se enfatiza, em diversos sentidos, no modelo de análise mais centrado em ações, é que os elementos mais difíceis de controlar são exatamente as coisas que os teóricos da abordagem “de cima para baixo”, como Gunn (conforme exemplo do Quadro I), insistem que devem ser controladas. A realidade, portanto, não se refere a um controle imperfeito, mas às ações como processo contínuo da interação, com *políticas mutantes e passíveis de mudanças*, uma *estrutura complexa de interações* e um *mundo externo que condiciona* a implementação, porque as ações governamentais recaem - e para isso são elaboradas - sobre a implementação e seus atores que são, por natureza, *difíceis de controlar*: A análise concentra-se melhor sobre os níveis em que isso ocorre, já que não se trata de mostrar deficiências de implementação, e sim de recriar as políticas.

Na crítica “de baixo para cima”, esta ênfase sobre as complexidades do conceito de políticas e da sua formulação sugere que a implementação possa ser um conceito ambíguo. Lane mostra que há uma certa confusão na literatura com relação à “implementação e o êxito do resultado, e a forma em que ocorre o processo de implementação” (LANE, 1987, p. 528). Os estudos clássicos da abordagem “de cima para baixo” preocupam-se principalmente em explicar por que um bom resultado ocorre ou não. Para tanto, eles insistem em metas claras e definidas. Esses objetivos podem ser dados pelos formuladores ou podem ser estabelecidos pelos pesquisadores. Mesmo sem esses parâmetros, é possível estudar os processos, porém a atividade toma-se diferente. Sabatier, numa tentativa de fundir as melhores idéias dos processos de cima para baixo e de baixo para cima, sugere, com muita propriedade, que a presença ou ausência de uma “legislação dominante que estruture a situação” (1986, p. 37) pode ajudar a determinar a abordagem adequada. No entanto, para isso, talvez seja necessário começar se perguntando se essa estruturação

teria de fato ocorrido. Obviamente, é possível tratar uma legislação como dominante, porém, ao fazer isso, no caso de a implementação fracassar, os problemas a serem explicados tendem a se resumir ao que foi feito para subvertê-la ou ao o que ela tem de errado. Ambas podem ser considerações super-simplificadas, tanto sobre as políticas e o contexto de sua implementação como sobre o relacionamento entre eles.

Além da discussão da abordagem “de cima para baixo” e “de baixo para cima”

O argumento metodológico que surge da discussão anterior pode ser resolvido de maneira relativamente simples. É possível examinar um processo de implementação em relação ao que acontece com as metas definidas no início do processo de políticas (ou ainda em relação às metas imputadas) e depois verificar o que aconteceu. É possível também começar pelo resultado e fazer um “mapeamento retrospectivo”. Ambas as abordagens apresentarão pontos fortes e fracos; ambas poderão ter um viés caracterizado por preconceitos dos atores, pesquisadores ou financiadores da pesquisa; e a escolha entre elas deve ser determinada por fatores empíricos e contingências. Como nas abordagens alternativas de Allison para explicar a crise de mísseis cubanos (HILL, 2004, p. 115), pode ser interessante adotar abordagens mistas com triangulações entre elas. Como este não é um livro sobre metodologia, esse tópico termina aqui (ver HILL; HUPE, 2003, caps. 6 e 7, para mais discussões sobre o assunto).

O argumento de tentar garantir que as preocupações normativas não interfiram com uma análise clara do processo de implementação foi enfatizado ao longo da discussão. A questão sobre como ir além da discussão das abordagens “de cima para baixo” e “de baixo para cima” passa pelo reconhecimento de que haverá diversas formas pelas quais os atores tentarão exercer controle prévio sobre o processo de implementação. A preocupação é com a medida em que os atores impõem regras a terceiros. Outro aspecto trata de como a discrecionalidade está estruturada, de quão facilmente os atores podem exercer a autonomia. Em última análise, essas são questões de hierarquia e legitimidade, mas queremos deixá-las fora da

discussão nesse ponto (Hill, 2004, cap 13). Correndo o risco de exagerar ao alertar para a facilidade com que o discurso, nessa área, passa de “é” para “deveria ser”, deve-se salientar que, na discussão a seguir, usamos duas palavras muito empregadas por advogados e filósofos jurídicos - “regras” e “discricionariedade” -, para se distinguir entre a ação legítima e a ilegítima, cuja preocupação neste caso é com os processos sociológicos básicos envolvidos quando os atores tentam estruturar as ações de outros. O Quadro 3 usa um exemplo caseiro para situar aqui as questões centrais.

Quadro 3: Alternativas de discricionariedade na implementação: um exemplo caseiro

Imagine uma casa com duas pessoas em que uma delas se propõe a preparar uma refeição para compartilhar com a outra. Há, então, diversas possibilidades, entre as quais as principais são as seguintes:

1. O cozinheiro tem liberdade para escolher o que fazer.
2. O cozinheiro tem liberdade para escolher o que fazer com certas restrições, como o tamanho do orçamento, a disponibilidade de ingredientes, a quantidade de tempo disponível e certo conhecimento do gosto do outro.
3. Os ingredientes foram previamente escolhidos, mas o cozinheiro ainda tem bastante espaço para definir como usá-los.
4. A receita foi previamente escolhida, o que significa que o que será feito está bastante pré-definido (mas seguir uma receita ainda envolve decisões sobre que elementos estão suficientemente cozidos e como temperar “a gosto”, etc).
5. Variantes das opções acima, mas com negociações durante o processo - “Você gostaria disso?”, “Como acha que deveria fazer aquilo?”, “Prove isso e diga-me o que pensa,” etc.

Na casa deste autor ocorrem versões das cinco opções, sendo a última a mais freqüente.

No mundo das políticas públicas, encontramos uma gama de opções semelhantes às apresentadas no Quadro 3. A discussão sobre tipos de políticas indica várias formas de estruturação das decisões. Pareceria infrutífera, assim, a busca de alguma tipologia simplificada de políticas que pudesse ajudar na interpretação de uma estruturação diferente. A melhor aproximação nesse sentido seria a de Matland e sua utilização de “ambigüidade” e “conflito” para tipificar questões de políticas. A ambigüidade torna provável

a delegação da discricionariedade (a necessidade de tomar decisões durante o processo mostrado no exemplo da preparação da comida no Quadro 9). Na ausência de metas conflitantes, a experimentação será viável. O conflito, por outro lado, implica um desejo de controlar. Os atores que reclamam direitos hierárquicos buscarão assegurá-los e isso será particularmente evidente na falta de consenso. Se houver pouca ambigüidade, então as regras serão formuladas (a abordagem do livro de receitas para a implementação). Muito conflito com muita ambigüidade é uma combinação difícil. Matland, em sua análise original, denominou essa combinação de “implementação simbólica”, indicando não apenas a imprevisibilidade, mas também, talvez, situações em que os que tentam ditar as políticas poderiam simplesmente dizer que tentaram.

A abordagem de Matland é, no entanto, um pouco estática e seu modelo de conflito inclui uma dicotomia muito simples. Muitas das mais controvertidas histórias de implementação (e talvez as mais interessantes) envolvem interações prolongadas em situações importantes e complexas de conflito entre múltiplas partes, uma versão um tanto tempestuosa do último dos modelos de preparação da refeição no Quadro 3.

Isso nos leva a duas questões cruciais no exame do processo de implementação: o fato de que os processos de política variam muito quando há uma tentativa de prescrever um arcabouço de regras e a importância das variações na estrutura administrativa dentro da qual ocorre o processo.

Em termos da analogia da preparação da comida (Quadro 3), as questões podem ser consideradas na medida em que há um livro de receitas que contenha instruções claras e as estruturas de relações que serão usadas (não apenas por duas pessoas em uma casa, mas por algo muito mais complexo).

A natureza da estrutura das regras de políticas

As questões sobre a estrutura de regras de políticas são melhor visualizadas através de exemplos. Já se afirmou que a distinção entre política e implementação está baseada, em grande parte, na capacidade - em muitos sistemas de políticas - de distinguir estágios na tradução da política em ação. Já foi salientado que identificar estágios como fenômenos reais não é considerá-los elementos essenciais ou inevitáveis. Os tipos de estágios

que podem ser identificados implicam aumentar a concretização de políticas - de um compromisso geral com a ação, mediante a promulgação formal de uma lei, até o estabelecimento de uma série de diretrizes para os implementadores, interpretações “de rua” e, assim, eventualmente um “produto”. Esses estágios podem ser reconhecidos institucionalmente, em termos de regras e práticas formais sobre os papéis das diferentes organizações nesse processo. Os produtos dos estágios podem ter formas legais específicas, às quais haverá referência nas disputas sobre o significado e impacto da política. As Constituições, de diferentes graus de formalidade e rigidez, deverão incorporar premissas sobre esses produtos e a legitimidade dos participantes que os moldam. O Quadro 4 ilustra essas proposições usando elementos que estruturam as políticas no Reino Unido.

O problema principal é que embora algumas políticas saiam da fase legislativa, como as britânicas, com estruturas de regras bem definidas que permitem a fácil identificação dos déficits de implementação, outras não são tão bem formadas. Um assunto relacionado em qualquer discussão comparativa do processo de políticas, é que os sistemas nacionais diferem em seus estágios formais e na medida em que estes são considerados importantes para o processo de políticas. Mas antes de entrarmos nessa questão, usaremos alguns exemplos britânicos. O Quadro 5 mostra uma falha de política bem conhecida, onde foram feitos grandes esforços para minimizar os problemas de implementação pelos atores geralmente hostis em relação à legislação.

Quadro 4: Possíveis elementos nas características das políticas do Reino Unido

- As políticas do Reino Unido podem incluir
- . compromissos de manifestos políticos;
 - . propostas no “discurso da Rainha” no começo da sessão legislativa;
 - . documentos “verde” e “branco” que definem os objetivos de política em termos gerais;
 - . compromissos expressos durante os debates parlamentares e questões;
 - . o projeto e a lei subsequente que dão o formato legal primário à política;
 - . os regulamentos promulgados depois de aprovado o projeto de lei;
 - . circulares, códigos e outras instruções para autoridades;
 - . notas detalhadas, relatórios e relatos de prática de trabalho.

Convencionalmente, considera-se que a implementação envolve, pelo menos, dois ou três itens dessa lista, mas a ênfase nessa discussão foi colocada no reconhecimento das complexas interações entre partes do processo de políticas.

Quadro 5: O imposto de capitação: uma “falha” de política, mas uma tarefa bastante explícita de implementação

Talvez a maior “falha de política” britânica dos anos 80 tenha sido a tentativa de transformar o sistema tributário local, substituindo um sistema de tributação de propriedade por um “imposto de capitação” (Butler; Adonis; Travers, 1994). Essa política foi abandonada depois de amplos protestos. As autoridades locais enfrentaram consideráveis dificuldades de implementação - de registrar todos aqueles sujeitos ao imposto, de cobrar o pagamento e de administrar os descontos da obrigação tributária total. Mas houve pouca ambigüidade sobre a tarefa da implementação e nenhuma autoridade local tentou escapar das suas responsabilidades de implementação ou reinterpretar o tributo para se adequar às circunstâncias locais. As intenções do governo central eram muito explícitas e as consequências do não cumprimento para os membros eleitos do governo - {t, T local e para a equipe - tanto legais (suspensão e demanda judicial) como práticas (uma séria deficiência de caixa) - eram muito claras. Trata-se de um caso em que os problemas da implementação podem ser analisados de forma clara “de cima para baixo” - os objetivos de políticas eram bastante específicos - e os problemas práticos de implementação podem ser explorados em termos das dificuldades que esses objetivos impunham. O “déficit” de implementação surgiu com a resistência pública em relação à operação da política na prática.

De forma geral, pode-se dizer que, no Reino Unido, as iniciativas tributárias chegam ao estágio da implementação com estruturas de regras comparativamente claras. Essas regras podem ser difíceis de implementar e podem estar sujeitas a demandas formais na justiça, onde as falhas de implementação serão analisadas. Porém, as forças políticas e sociais na sociedade britânica avançaram muito na tributação em relação à vaga “atribuição da cobrança de impostos” que caracterizava essas políticas no começo da era medieval na Inglaterra, quando os implementadores recebiam ordens de levantar dinheiro - lucrando com isso se fossem bons ou sendo punidos se não fossem - por governantes que pouco se importavam com a forma como isso era feito.

Pontos semelhantes podem ser levantados sobre os sistemas de benefícios em dinheiro. A política britânica de manutenção de renda evoluiu

muito da Lei dos Pobres, descentralizada, em que se conferia muita discricionariedade aos Conselhos Tutelares locais, para uma situação moderna em que todos os principais sistemas de benefícios (incluindo os que testam os meios) têm fortes estruturas baseadas em regras que facilitam o cálculo computadorizado e a operação de mecanismos formais de recursos. Uma “falha de política” amplamente discutida dos anos 90 - a Lei de Amparo à Criança de 1991, explicada no Quadro 6 - tem muitas características em comum com o imposto de capitação, embora dessa vez com uma agência central incumbida de realizar uma tarefa difícil e impopular. Estudiosos da implementação, nesse caso, podem encontrar suas provas nos estudos de auditorias oficiais sobre percentuais de erro e atraso, e em reclamações à ouvidora sobre a ineficiência administrativa.

Quadro 6: Uma política impraticável: a Lei de Amparo à Criança, do Reino Unido, de 1991

O governo decidiu enfrentar a questão das contribuições de pais ausentes por meio de um esquema abrangente orientado por fórmulas para substituir tanto as avaliações feitas pelos administradores dos benefícios avaliados pelos recursos existentes, como as avaliações feitas pelos tribunais para determinar a manutenção do corte da relação. O governo promulgou a Lei de Amparo à Criança em 1991, criando uma agência para administrá-la. Essa legislação enfrentou graves problemas de implementação pelos seguintes motivos:

- seu efeito era retroativo - revogou os acordos e decisões judiciais feitos antes da Lei;
 - nos casos em que os pais ausentes tinham obrigações com uma segunda família, isso tinha um peso relativamente baixo nos cálculos;
 - a mãe (geralmente nesses casos é a mãe) com a guarda da criança, não ganhava nada por colaborar com a agência se estivesse recebendo benefícios do Estado;
 - a operação de uma fórmula rígida era injusta nos casos em que o pai ausente tinha contatos regulares com a criança, incorrendo em diversos gastos relacionados.
- A aplicação da lei foi dificultada pelas metas de receita impostas à agência e por um programa de trabalho que significava começar com famílias que viviam de “apoio à renda”, oferecendo incentivos para lidar com os casos mais fáceis (isto é, os pais ausentes mais condescendentes).

As dificuldades de implementação levaram de início à demissão do primeiro presidente da agência. Mas o sistema continuou acumulando problemas que provocaram emendas na legislação, inspiradas mais pelos problemas dentro do sistema do que por iniciativas políticas. As novas mudanças não eliminaram os problemas e foi necessário alterar ainda mais a legislação.

Esses exemplos de tributação e seguridade social podem ser comparados com políticas em que há uma relação complexa e dinâmica entre as estruturas de regras e sua interpretação. Os Quadros 7 e 8 apresentam dois exemplos do Reino Unido que envolvem mudanças polêmicas de políticas, motivadas por compromissos políticos.

Quadro 7: Tentativa e erro na implementação: os médicos gestores do Reino Unido

Glennerster, Matsaganis e Owens (1994) estudaram a história de uma iniciativa de política de saúde que possibilitava que os médicos do atendimento médico primário garantissem serviços hospitalares para seus próprios pacientes por meio de contratos sem referência às autoridades de saúde. Esses “médicos gestores” tinham uma dotação de fundos fixada de acordo com o tamanho das suas listas e prestações de serviço anteriores. A definição inicial desses orçamentos *foi* em larga medida uma questão de tentativa e erro. De maneira semelhante, o estabelecimento de regras para regulamentar essa atividade - para prevenir possíveis abusos de autonomia e lidar com problemas inesperados - *foi* um processo evolutivo que envolveu a colaboração entre autoridades de saúde, o Departamento Nacional de Saúde e os próprios detentores de fundos. Glennerster e seus colegas descrevem esse fato como “Planejamento Lewis e Clark” (adaptando uma idéia de Schultze, 1968). Eles explicam o seguinte:

“Os exploradores americanos Lewis e Clark foram apenas instruídos a encontrar uma rota para o Pacífico. Eles o fizeram procurando uma bacia hidrográfica, seguindo os rios até o mar e usando sua perspicácia ao longo do caminho. A implementação da dotação de fundos pode ser comparada com a aventura de Lewis e Clark, mas nesse caso houve contato telefônico entre os exploradores de campo e seu equivalente em Washington, com vôos regulares de volta para discutir o progresso com outros exploradores.” (Glennerster; Matsaganis; Owens, 1994, p. 30).

Um processo semelhante ocorreu mais recentemente, em 2002 antes da promulgação da legislação, quando os hospitais foram incentivados a propor novas formas de autonomia (tomando-se fundos de fundações). Elementos desse processo foram reinseridos no processo de formulação da política.

Os dois exemplos apresentados nos Quadros 7 e 8 foram selecionados porque em ambos os casos os autores estavam usando novas formas para tentar captar a complexidade da relação entre política e implementação. Muitos outros poderiam ter sido escolhidos de áreas em que a implementação

de políticas envolve complexas atividades de serviço. Em ambos os casos, enfatizam-se as questões sobre a forma de perceber a política durante a implementação. Há um claro contraste aqui com os exemplos do imposto de capitação e do amparo à criança, em que a política era clara, mas difícil de implementar na prática.

Quadro 8: O Currículo Nacional na Inglaterra e em Gales: interações para tornar as aspirações de políticas uma realidade

O objetivo era o desenvolvimento, com base na Lei Educacional de 1988, de um “currículo nacional” que estabelecesse parâmetros para o ensino escolar. A legislação só prescrevia matérias gerais a serem incluídas (matemática, inglês, ciências, etc.) e definia organizações e procedimentos para determinar um conteúdo mais detalhado e para garantir o cumprimento. O que significa que dentro do processo de implementação havia uma considerável liberdade de ação para que as escolas e os professores selecionassem os tópicos a serem enfatizados, as abordagens no ensino, e assim por diante, levando assim em consideração a complexidade das questões. Bowe, Ball e Gold (1992) usam o conceito “textos” da sociologia e lingüística (Atkinson, 1985), para explicar o que aqui está descrito como processo de implementação.

Eles afirmam o seguinte: “textos” envolvem tanto possibilidades como limites, contradições e espaços. A realidade da política, na prática, depende das conciliações e das acomodações a essas situações particulares nossa concepção de política tem que ser definida em contraposição à idéia de que a política é algo que é simplesmente feito às pessoas (Bowe; Ball; Gow p.15). Eles passam a salientar que, para fazer o currículo nacional “funcionar”, foi necessária uma peculiar combinação da “formulação thatcheriana de políticas que ignora as sensibilidades dos professores”, a falta de confiança pública nos professores e a moral baixa deles, por um lado e, pelo outro, uma interação muito complexa entre agentes educacionais, órgãos consultivos e os próprios professores.

Assim, Bowe e seus colegas argumentam que “as políticas [...] são intervenções textuais, mas também carregam consigo os limites e possibilidades materiais. As respostas a esses textos tiveram conseqüências ‘reais’. As conseqüências são experimentadas na [...] área da prática à que se refere a política [...] a política não é simplesmente recebida e implementada dentro dessa área, mas passa pela interpretação para ser então recriada.” (ibid., p. 21-22).

Há muitos outros aspectos que complicam a implementação, em particular, o fato de que o sujeito objeto da regulamentação, muitas vezes, entende o processo melhor do que os reguladores, que há avaliações difíceis

de perdas e ganhos a serem feitas sobre os custos da obediência e que a capacidade do regulado de escapar ao controle valoriza o cumprimento voluntário. Isso levou Hanf (1993) a considerar que grande parte da atividade reguladora envolve uma “co-produção” regulador-regulado.

Em última instância - e isso provavelmente caracterizou muito do controle britânico da poluição até bem recentemente -, a política é essencialmente aquilo que o regulador consegue acordar com o regulado. No caso do controle da poluição industrial do ar, o conceito legal do uso dos “melhores meios praticáveis” para limitar as emissões tinha pouco sentido fora do contexto de tal acordo (Hill. In: Downing; Hanf, 1983). Certamente não poderia ter sido descrito de forma realista no processo de formulação de políticas. Desde então, sob pressão da Comunidade Européia que pedia uma definição mais precisa, essa “política” avançou um pouco, mas a ênfase ainda está mais direcionada para as metas de qualidade ambiental do que para o controle específico das emissões de cada chaminé.

Existem áreas de política muito importantes em que a distinção da implementação de políticas é ainda mais obscura do que nesses exemplos de prestação e regulação de serviços. Estranhamente, essas áreas não parecem ter recebido muita atenção na literatura sobre implementação, talvez porque tratem de questões que estão bem no centro da política econômica e externa do país.

Se o seu objetivo principal é entender o processo de implementação, muito dependerá de qual é a atividade que lhe interessa. Se você estiver considerando uma atividade explícita iniciada de cima e direcionada por metas, talvez seja justificável usar uma metodologia “de cima para baixo” e trabalhar com uma noção como a de “déficit de implementação”. Isso pode acontecer no caso em que um resultado é quantificável e os insumos explícitos podem ser medidos. A experiência britânica no governo Thatcher mostrou vários exemplos em que as metas do governo eram bastante claras. Havia casos de busca “de cima para baixo” de objetivos claramente especificados (a venda de casas de propriedade da autoridade local para seus ocupantes, por exemplo - ver Forrest; Murie, 1991), casos em que a clara evidência de problemas futuros de implementação levou o governo a recuar (o estranho caso de um esquema de carteiras de identidade para prevenir os excessos dos *hooligan*

no futebol) e casos dramáticos de dificuldades de implementação que exigiram inovações de políticas (os casos do imposto de capitação e da Lei de Amparo à Criança, mencionados anteriormente).

Mas muitos outros eventos no processo de políticas não são tão claros. Há exemplos, na Inglaterra dos anos Thatcher, de casos complexos e confusos em que as metas centrais não eram tão claras, ou em que as definições de metas centrais eram recebidas com grande ceticismo - casos de atenção comunitária, políticas de emprego, renovação urbana ou de prevenção do crime, por exemplo. Mas se isso é verdade para uma Inglaterra unificada, centralizada, dominada por um só partido, o que dizer de sociedades em que a política é marcada por compromissos entre as unidades federadas e governos coligados? Além disso, como indicado anteriormente, a preocupação pode ser com um processo contínuo em que a mudança explícita não comece de cima ou haja espaço para duvidar sobre se os esforços de implementar a mudança serão realizados até o fim.

A importância das variações no sistema administrativo

A discussão na seção anterior fez distinções entre situações em que as regras de implementação estão muito mais em evidência, em que a implementação é muito mais um processo de desenvolver e elaborar os marcos de políticas iniciais e em que devemos dizer que o processo de implementação é o processo de formulação de políticas ou considerar essa disfunção insignificante. Essa variação pode ser influenciada pelas características do sistema governamental e pela cultura política ou administrativa. Quase todos os exemplos da discussão anterior vêm da Inglaterra, isto é, de um sistema que tem uma mistura peculiar de extrema centralização e considerável ambigüidade com relação à “fiação oculta” (Hennessy, 1995) de uma Constituição não escrita. Há, portanto, considerável variação no controle caso a caso dos processos de implementação, em que assuntos como a centralidade dos compromissos do governo ou a capacidade de membros de fora de promover ou impedir a formulação de regras têm considerável influência.

Por isso, não é surpreendente que a questão da capacidade de os formuladores de políticas influenciarem a implementação tenha recebido

atenção especial nos Estados Unidos. Isso se explica pela forma em que o federalismo, a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário e a constituição escrita condicionam a ação executiva. Como indicado anteriormente, desde o New Deal nos anos 30, a preocupação por aumentar a influência de Washington em Oakland e outros lugares tem sido chave para os americanos que consideram que um governo federal ativo é um elemento importante para a sociedade. Nos anos 60, a luta contra a segregação racial no extremo sul e os esforços para desenvolver novas iniciativas na política de bem-estar social e na política urbana ofereceram exemplos particularmente destacados.

Por outro lado, a combinação de arranjos administrativos bastante complexos e freqüentemente descentralizados em pequenas sociedades consensuais - como a Suécia, a Noruega e a Holanda - contribui talvez para uma visão menos rígida de implementação delegada, em que o centro espera desempenhar papel de “condução” em um contexto de confiança. Ver, por exemplo, Gustafsson (1991), sobre as relações entre os governos central e local na Suécia.

Uma abordagem realista do exame da implementação em seu contexto administrativo precisa atentar, portanto, para os fatos de que:

- a implementação envolve complexas interações intra-organizacionais;
- a análise dessas interações deve nos levar a questões sobre negociação entre atores que são quase autônomos;
- essa autonomia pode estar vinculada a reivindicações de legitimidade que enfatizam a recalcitrância, as deficiências e os déficits;
- essas complexidades precisam ser vistas como contidas dentro de diferentes sistemas de políticas nacionais ou transnacionais que influenciam os jogos realizados e as legitimidades reclamadas.

Conclusões

Este capítulo começou com as discussões sobre as abordagens “de cima para baixo” e “de baixo para cima” no estudo da implementação. Como acontece com os debates dialéticos nas ciências sociais, ele é mais importante por esclarecer as muitas facetas do assunto do que por levar o leitor a uma conclusão.

O objetivo primeiro da discussão foi chamar a atenção para a importância dos estudos de implementação que enfocam a abordagem “de cima para baixo”, iniciados por Pressman e Wildavsky, salientando seu papel de promover a análise de parte importante, e anteriormente negligenciada, do processo de políticas. Em segundo lugar, buscou demonstrar os pontos cegos nessa perspectiva, que podem ser corrigidos considerando-se a abordagem alternativa “de baixo para cima”. A preferência por uma ou outra abordagem, por uma combinação das duas ou ainda por uma que tente aproveitar a outra, depende muito do que se esteja tentando fazer. Claramente, elas podem ser integradas.

Qualquer esforço para desenvolver uma teoria da implementação precisa enfrentar a dificuldade - quando resiste à tentativa de desenvolver *checklists* dos perigos no processo de implementação da forma descrita e criticada anteriormente - de se envolver com a ampla gama de questões relativas à formulação de políticas e ao estudo das organizações. Se substituirmos a palavra “fazer” por “implementação”, nos enfrentamos a uma tentativa de desenvolver uma “teoria do fazer”, ou da ação. Talvez essa não seja uma maneira muito útil de proceder. Na verdade, como sugeriram Susan Barrett e este autor, é difícil ir além da identificação de elementos chave que devem ser analisados no estudo da implementação e do reconhecimento da enorme importância da negociação e barganha que ocorrem durante o processo de políticas. Barret e Hill (1981) afirmam que:

“[...] muitos dos chamados problemas de implementação surgem porque há uma tensão entre as premissas normativas do governo - o que deve ser feito e como deve acontecer -, a luta e o conflito entre interesses - a necessidade de negociar e conciliar - que representam a realidade do processo pelo qual se obtém e mantém poder/influência para perseguir metas ideológicas” (Barrett; Hill, 1981, p.145).

Essa discussão sobre implementação enfatizou o significado da complexidade organizacional e das fontes de variação de discricionariedade no processo de implementação.

As abordagens da formulação de políticas refletem as teorias de processos de políticas. Um padrão semelhante pode também ser visto, embora

talvez menos claramente, com a teoria da implementação. A abordagem “de cima para baixo” tem muito em comum com o modelo racional de formulação de políticas, incluída aqui a preocupação com a conformidade a metas definidas de forma autoritária. Passando por críticas desse modelo, há um reconhecimento de que ou os jogos implícitos na política pluralista ou o viés dentro da estrutura de poder continuará a se manifestar durante a implementação. Finalmente, uma análise mais detalhada da implementação, juntando as abordagens anteriores, põe ênfase na necessidade de dar atenção ao contexto institucional com o conteúdo das políticas.

Conclusão do autor.

Nota

* NE: Ao longo do texto e das notas, existem referências a outras partes da obra completa. Para consulta, ver: Hill, M. *The public policy processo*. 4th ed. Pearson Longman, 2004.

† NE: Os Livros Verdes são documentos de reflexão sobre um domínio de atividades específico. Trata-se, fundamentalmente, de documentos destinados às partes interessadas, organizações e particulares, chamadas a participar num processo de consulta e debate. Em alguns casos, podem dar origem a textos legislativos posteriores. Os Livros Brancos, por sua vez, são documentos que apresentam propostas de ação comunitária num domínio específico. São muitas vezes elaborados na sequência de um Livro Verde publicado para lançar um processo de consulta em nível europeu. Enquanto os Livros Verdes expõem uma série de idéias para análise e debate público, os Livros Brancos apresentam um pacote oficial de propostas em áreas políticas específicas e contribuem para o seu desenvolvimento.

Referências bibliográficas

- BARRETT, S.; FUDGE, C. (Eds.). *Policy and action*. London: Methuen, 1981.
- BARRETT, S.; HILL, M. *Report to the SSRCCentral*. London: Methuen, 1981. Local Government Relations Panel on the "core" or theoretical component of the research on implementation" (unpublished).
- BOWE, R.; BAJI, S. J.; GOLD, A. *Reforming education and changing schools*. London: Routledge, 1992.
- BOWEN, E. R. The Pressman-Wildavsky paradox. *Journal of Public Policy*, 2, n. 1, p. 1-21, 1982.
- BROWNE, A.; WILDAVSKY, A. Should evaluation become implementation. In: Pressman, J.; Wildavsky, A., *Implementation*, 3rd ed. Berkeley: University of California Press, 1984.
- BUTLER, D.; ADONIS, A.; TRAVERS, T. *Failure in British Government: the politics of the poll tax*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- DOWNING, P. B.; HANF, K. (Eds.). *International comparisons in implementing pollution laws*. Boston, Mass: Kluwer Nijhoff, 1983.
- GLENNESTER, H.; MATSAGANIS, M.; OWENS, P. *Implementing fundholding*. Buckingham: Open University Press, 1994.
- GUNN, L. Why is implementation so difficult? *Management Services in Government*, Nov. 1978.
- GUSTAFSSOHN, G. Swedish local government: reconsidering rationality and consensus. In: Hesse, J. J. (Ed.) *Local government and urban affairs in international perspective*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1991.
- HANF, K. Enforcing environment. J laws: the social regulation of co-production. In: Hill, M. (Ed.). *New agendas in the study of the policy processo* Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993.
- HARGROVE, E. C. *The missing link*. Washington. DC: The Urban Institute, 1975.
- HARRISON, S.; POLLITT, C. *Controlling health professionals*. Buckingham: Open University Press, 1994.
- HENNESSY, P. *The hidden wiring: unearthing the British Constitution*. London: Gollancz, 1995.
- HILL, M. *The Public Policy Processo* 4th ed. Pearson Longman, 2004.
- HILL, M.; HUPE, P. *Implementing public policy*. London: Sage, 2002.
- . The multi-layer problem in implementation research. *Public Management Review*. 5, n. 4, p. 471-490, 2003.
- HJEM, B.; HULL, C. Implementation research as empirical constitutionalism. In: -. (Eds.). *Implementation beyond hierarchy*. Special issue of *European Journal of Political Research*, 1982.
- HJERN, B.; PORTER, D. O. Implementation structures: a new unit of administrative analysis. *Organisational Studies*. 2, p. 21 1-227, 1981.
- HOOWOOD, B. W.; GUNN, L. *Policy analysis for the real world*. London: Oxford University Press, 1984.
- HOOD, C. *The limits of administration*. Chichester: Wiley, 1976.
- JENKINS, W. I. *Policy analysis*. London: Martin Robertson, 1978.
- KNOEPFEL, P.; WEIDNER, H. Formulation and implementation of air quality control programmes: patterns of interest consideration. *Policy and Politics*. 10, n. 1, p. 85-109, 1982.
- LANE, J. E. Implementation, accountability and trust. *European Journal of Political Research*. 15, n. 5, p. 527-546, 1987.
- MAJONE, G.; WILDAVSKY, A. Implementation as evolution. In: Freeman, H. (Ed.). *Policy studies review annual*. Beverley Hills, Cal.: Sage, 1978.
- MARRIS, P.; REIN, M. *Dilemmas of social reform*. London: Routledge and Kegan Paul, 1967.
- MARSH, D.; R. HODES, *Policy networks in British government*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- MOYNIHAN, D. P. *Maximum feasible misunderstanding*. New York: Free Press, 1969.
- MUSGRAVE, R. A. *The theory of public finance*. New York: McGraw Hill, 1959.
- NEWMAN, J. *Modernising governance*. London: Sage, 2001.

Michael Hill é professor e pesquisador de política pública e política social no Queen Mary College, Londres e na Universidade de Brighton, Reino Unido. Ex-Professor de Política Social na Universidade de Newcastle-Upon-Tyne.

HILL, M. Implementation: an overview. In: _____. *The public policy processo*. 4th ed. Pearson Longman, 2004. cap. IX, p. 174-195.

Reimpressão autorizada pelo autor e pela Pearson Education.